

עין משפט
נר מצוה

לב א ב מיי פ"ד מהל' נדרים הל' ה סמנ לאין רמנ טו"פ"ע י"ד ס' רמ ספיק א':
לב ג מיי שס הל' ז סמנ ט"ס:
לד ד מיי פ"ו מהל' ערכין הל' גר ופי"ט מהל' מויות הללס ח:
לה ה מיי פ"ח מהל' משס הקרננות הללס י"ח:

לו ו ז מיי פ"ג מהל' נדרים הללס ז ועין כמ"מ ופי"ו מהל' שנוטס הל' הן סמנ לאין רמנ טו"פ"ע י"ד ס' רלד ספיק ל ופי"ו רמנ ספיק ג]:

רבינו גרשום
וגו': אמר ליה. ה"ח גבי הפרת נדרים לא מעין למימר דלא יתא נהוג אלא בדור זה דליף זה זה משחטי חורן מה זה דשחטי חורן לדורות דבתיב ביה לדורותיכם אף זה הדפרת נדרים לדורותיכם: ומקשינן האי נמי. הפרת נדרים ליגמור זה הדבר מזה הדבר דבנות צלפחד דאזהרה דבנות צלפחד אינה נוגתא אלא ההוא דור ואף הכא הפרת נדרים לא יתא נהוג אלא בדור זה ולא לדורות. ומאי חזית דמקשת ליה הכי אקשי ליה הכי: האי מאי. כלומר הא לא מצית למימר דבשלמא ה"ח גבי זה הדבר דשחטי נדרים איצטריך לגזירה שהה לאקושי לזה הדבר דשחטי חורן ותואיל דאיצטריך לגזירה שהה להכי מדרמין ליה לדורות כשחטי חורן אבל הכא בבנות צלפחד מאי גזירה שהה מעין למילף מיניה משום הכי לא ילפינן מיניה: מאי גזירה שהה. נאמר בשחטי חורן זה הדבר וגו' ונאמר גבי הפרת נדרים זה הדבר מה להלן בשחטי חורן אהרן ובניו וכל ישראל מוזהרין דכתיב דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל זה הדבר וגו': אף כאן. גבי הפרת נדרים: אהרן ובניו וכל ישראל מצו להפר ואמרוס האי גזירה שהה ליפי' ליה מכל וכל משחטי חורן ולדורות: משא"כ בבנות צלפחד: לומר שהפרת נדרים בני הדיוטות. דומיא דכל ישראל כהו דמישראל: והא ראשי המטות כתיב. בהפרת נדרים דמשמע דבעינן מומחין ולא הדיוטות: ומשני כדאמר. רב חסדא. לקמן בני מועדי ה' ביחיד מומחה סניא לקדיש זמנים הכא נמי הפרת נדרים ביחיד מומחה ואם אין מומחה גבי הדיוטות: לומר שיש שאלה בהקדש. שאם אמר שור שחור שיצא מביתו תחלה יהא הקדש ויצא לבן טעם שלא שלא חישוב בלבד שיצא שאל שחור ובהא לא לישאל על שטותי אם הקדש אותו שור שיצא לבן או לא תחלה יהא הקדש ויצא לבן טעם שלא שלא חישוב בלבד שיצא שאל שחור ובהא לא לישאל על שטותי אם הקדש אותו שור שיצא לבן או לא ומחלוקת בית שמאי ובית הלל היא: ולבית שמאי דלית להו האי הקישא. היא זה הדבר דשחטי חורן ודחפורת נדרים מאי עבדי ליה: ואינו חייב על המולק בחורן. דשחטיה בעינן לפנים ומליקה בכל מקום כשריה ומשום הכי אצטריך זה הדבר: לחכם מתיר שאומר לו מותר לך נדרך כדכתיב לא יחל דברי הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו אבל אינו יכול לומר לו מופר לך דבעל תלא רחמנא הפרה כדכתיב ותאם הפר יפי אותם ביום משעו:

קב:

שהפרת נדרים בשלשה הדיוטות. פ' רי"ט^(א) מדמכתיב ראשי שנים משמע ואין צ"ד שקול מוסיפין עליהן עוד אחד ואין נראה דלדרכה מראשי המטות דרשינן יחיד מומחה וראשי היינו ראשי דעלמא כדפ"ה והכי נדרוש מיניה דבעינן שלשה אלא נראה לר"י דבלא קרא ידעינן דהא מדבעינן יחיד מומחה אס כן צהדיוטות לא סגי בחד ובעינן שנים ואין צ"ד שקול מוסיפין עליהן עוד אחד:

דתנן ב"ש אומרים הקדש טעוית הקדש. תימא אדרכה מכאן יש להוכיח שיש שאלה צהקדש דהא מוקמינן התם מילתיהיו דצית שמאי דכי אמר שור שחור שילא מציתי יהא קדוש ויאל לנן ^(א) כגון דאמר חילו הייתי יודע שילא לנן לא הייתי אומר שחור אלא לנן^(ב) ואומרים צ"ש הקדש משום דדעתו ומחשבתו מצטלת אמירתו וה"נ כי נשאל על הקדש כי אמירתו את מחשבתו שאומר אדעתא דהכי לא נדר^(ג):

מיבעי דהו חכם מתיר ואין בע"מ. פ"ה דלצית הלל נפקא להו מסבגרא^(א) תימא וכו' ר' יוחנן סבר כצ"ש דצפ' נערה צנדרים ^(ד) משמע דנפקא ליה מזה הדבר דלמרינן התם א"י יוחנן חכם שאמר צלשון בעל ובעל שאמר צלשון חכם לא אמר ולא כלום דתניא זה הדבר חכם ממיר ואין הצבעל ממיר ו"ל דלר' יוחנן לא נפקא מקרא אלא מסבגרא ולא מיימי ראיא מדתניא אלא דלא אמר ולא כלום ולא משום דנפקא ליה מזה הדבר א"י מזה הדבר דריש ואע"ג דאיצטריך להכי דרשי גזירה שוה^(א) כיון דליכא למיפך מיד:

שנקראו צ"ד חלוק מיני גזירי ממונות אצל למישרי איסור נדר לא סגי צפחות מג' ולכזי אהני גזירה שוה כאליו נכתב צנדרים אהני וצניו וכל ישראל לומר לך ששקלין לך ישראל להמיר נדרים ואפי' הדיוטות כאהרן וצניו: **הא ראשי המטות נסיו**. דמשמע מומחין: **כדאמר רב חסדא**. לקמן בשמעתינן: **ה"ג ביחיד מומחה**. צקי צגמרא כלומר רב מוצקה והאי דכתיב ראשי לשון רבים מומחין דעלמא קאמר: **למאי הלכתא**. כ"ריך ראשי המטות גבי שחטי חורן: **שיש שאלה צהקדש**. כמו שיש שאלה צנדרים דצנדרים כתיב לא יחל דצרו והוא הדין לכל הקדשות שאם שחט קדשים בחור ונתחייב כרת ואח"כ הלך אצל חכם להמיר לו הקדשו ומנאל לו פתח של חרטטה ועקר את ההקדש מעיקרו ועצדיה כהקדש טעות חיגנלי מילתא למפרע דלא הוה הקדש מעולם ופטור מכרת והוא הדין לכל דבר הקדוש צמואל שפמיו כגון תרומות ומעשרות דאי צעי מיתשיל עלייהו וחוחר' לניצנין כדאמר' צנדרים צשיליה פרק הניזר מן הירק ^(דף ע"ט.) ו**לצ"ש דאמרי אין שאלה**. צשום הקדש צעולם דאפי' כשימנאל לו החכם פתח של חרטטה אינו יכול להמירו דאע"ג דעוקר את הנדר מעיקרו ועושהו נדר של טעות אפי' הכי גבי הקדש לא אמרי צ"ש הכי דאפי' כשנעשה ההקדש צטעות הידוע למקדיש חשצי ליה הקדש גמור כ"ש היכא דהוקדש צלא טעות שלא יועיל פתח חרטטה שימנאל לו החכם להמירו: **דמנ צ"ש אומרים כו'**. מחלת הפרק הוא צמסכת נזיר ^(ל' ע'.) **הקדש טעות**. כדמפרש התם ^(ל'א.) **כ"ל אמר שור שחור שילא מציתי** ראשון הרי הוא הקדש ויאל לנן צ"ש אומרים הקדש וצית הלל אומרים אינו הקדש ואמרינן צגמרא מאי טעמיהיו דצ"ש דילפי מחלת הקדש מסוק הקדש מה תמורה אפי' צטעות אף הקדש אפי' צטעות וצית הלל סברי ה"מ תמורה אצל אחותי הקדש צטעות לא מחתתינן: **הקדש טעות הקדש**. וכיון דסבירא להו דהוי הקדש אפי' צטעות כ"ש דסבירא להו דכל הקדש שהוקדש צלא טעות כגון שור זה הקדש דלא יוכל החכם לעשותו חולין על ידי שום חרטטה דחכם נמי הקדש טעות משוי ליה והקדש שטעותו ידוע למקדיש לצית הלל אפי' שאלה אין כ"ריך שהרי הוא עצמו יודע שלא נתכוין להקדיש את זה וכיון דחשצי ליה צית שמאי הקדש גמור אלמא שאילת חכם אין מועיל וצ"ה אומרים כו' ואפילו שאלה אינו כ"ריך: **האי זה מאי עבדי ליה**. זה דשחטי חורן וזה דראשי המטות מאי דרשי צהו דכיון דלית להו שאלה צהקדש לית להו גזירה שוה דזה זה כלל ואפי' למילף נדרים משחטי חורן לאהרן ולצניו ולכל בני ישראל דאין גזירה שוה למחזה. ולקמן צעי להו הדיוטות מנאל להו: **על השחיטה**. בחורן חייב כרת דאפילו השוחט עוף קדשים בחורן דננפקא לן צמורת כהניס^(א) וצנחנים ^(דף ק"ו.) מאז אשר ישחט ואינו חייב על המליקה של עוף בחורן ^(ט) משמע דזה כענין שמפורש צפרשה חייב דכמכז כי ישחט ולא כי ימלוך: ה"ג צמורת כהניס^(א) וצנדרים צפרק נערה המאורסה ^[דף ע"ח.] **על השחיטה חייב ואינו חייב על המליקה**. ולצ"ה דדרשי ליה לג"ש נפקא להו מהיכא דנפקא לן צמ"כ ת"ל אשר ישחט על השחיטה חייב ואין חייב על המליקה: **חכם מפיר**. צלשון מותר לך מותר לך דכמכז לא יחל דצרו הוא דלא יחל אצל אחרים מוחלין לו ולשון היתר משמע להו לרצנן האי לא יחל. וטעם יש לדבר לפי שהחכם אינו ממיר ציום שמעו כמו בעל צלא טענה אלא ע"י שמואל לו חרטטה ועקר את הנדר מעיקרו הלכך לא שייך ציה לשון הפרה אלא לשון התרה שהמיר לו איסור ע"י הוראה וטענה גמורה אצל בעל מיפר לאשמו ציום שמעו צלא חרטטה מגזירת הכחוז כמו והפר את צרימתי ^(דברים לא.) כל דבר קיום הנעקר ומצטל צלא טעם קרוי הפרה: ואין **חכם מפיר**. שאם אמר מופר לך לא אמר כלום דהכי משמע ^(מדרס דף ע"ו.) א"ר יוחנן חכם שאמר צלשון בעל ובעל שאמר צלשון חכם לא אמר כלום דתניא זה הדבר חכם ממיר ואין בעל ממיר שיכול כו' ותניא אידך זה הדבר בעל מיפר ואין חכם מיפר שיכול כו'. ולצ"ה נפקא להו מסבגרא כדפרישית לעיל דצחכם שייך לומר לשון היתר וצבעל לשון הפרה: **הפרס נדרים צג'**. היינו התרת חכם דבעינן צ"ד ג' הדיוטות או יחיד מומחה דה"ל כצ"ד אצל הפרה ממנש סגי צבעל לחודיה ואפי' הדיוט ו היינו דלמרינן צשיליה מסכת שבת ^(דף ק"ט.) דשאלה כריכה צ"ד הפרה אינה כריכה צ"ד. והפרה לדורות נפקא להו לצ"ש מיד דהוה אשאר מלות דהאי זה כיון דאיכא למידרשיה למעוטי הפרת חכם והתרת בעל לא ממעטינן ^(א) נמי דורות:

זה ^(ב) הדבר דראשי המטות הכי נמי דלא יהא נוהג אלא ברור זה א"ל ההוא ילויף זה זה מהתם האי נמי לילויף זה זה מהתם האי מאי בשלמא התם איצטרי^(א) לגזרה שוה הכא למאי איצטריך לשחוק קרא מיניה ואנא ידענא דלדורות הוא מאי ג"ש דתניא^(א) נאמר כאן זה הדבר ונאמר להלן^(א) זה הדבר מה להלן אהרן ובניו וכל ישראל אף כאן אהרן ובניו וכל ישראל ומה כאן ראשי המטות אף להלן ראשי המטות אמר מר מה להלן אהרן ובניו וכל ישראל אף כאן אהרן ובניו וכל ישראל למאי הלכתא אמר רב אחא בר יעקב לומר

אשהפרת נדרים בשלשה הדיוטות והא ראשי המטות כתיב ביה ^(ד) כדאמר רב חסדא אמר רבי יוחנן ביחיד מומחה ה"ג^(א) ביחיד מומחה ^(ב) ומה כאן ראשי המטות אף להלן ראשי המטות למאי הלכתא אמר רב ששת לומר ישיש שאלה בהקדש ולב"ש דאמרי ^(א) אין שאלה בהקדש דתנן ^(א) ב"ש אומרים הקדש טעות הקדש וב"ה אומרים יאינו הקדש האי זה וזה מאי עבדי ליה זה הדבר דשחטי חורן מיבעי ליה על השוחט הוא חייב וואינו חייב על המולק זה הדבר דראשי המטות מיבעי ליה ^(א) לחכם מתיר וואין בעל מתיר בעל מפר וואין חכם מפר ולבית שמאי דלית להו גזרה שוה הפרת נדרים בשלשה הדיוטות מנא להו נפקא להו מדתניא צידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל ר' יוסי הגלילי אומר מועדי

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

זה הדבר דראשי המטות. דכתיב וידבר משה אל ראשי המטות צני ישראל לאמר זה הדבר אשר לוה ה' איש כי ידור נדר וגו' ה"נ לא יהא נוהג דין הפרת נדרים אלא צדור הוה צתמיה: **ילוף זה**. דהפרת נדרים מזה דשחטי חורן^(א) דכתיב ציה דורות ה"נ דורות: ופרקינן ס"ג

לעינן הסבת נחלה ילוף זה דידיה מזה דשחטי חורן לדורות: **בשלמא הסס**. צשחטי חורן וצנדרים להכי כתב זה דהא איצטריך להך גזירה שוה דבעינן למימר צסמוך והלכך דרשינן ליה נמי להא גזירה שוה דלמנן דקיימא לן^(א) אין גזירה שוה למחזה: **אצל פהא**. צהסיצת נחלה לא איצטריך האי זה לשום גזירה שוה אחרימי דנדרשיה נמי למילף זה מזה דשחטי חורן לדורות ולהא גזירה שוה לחוד ליכא למימר דלהכי איצטריך למילף משחטי חורן לדורות דהא לא כ"ריך קרא לשחוק קרא מיניה דלא נכתביה כלל ואנא ידענא דודאי הסבת נחלה נוהגת לדורות מיד דהוה אשאר מלות דעלמא דלא גרע האי לאו משאר לאוין צצמורה שסיו נוהגין לעולם אלא מדכמצייה ש"מ למעוטי אחא דאינה נוהגת אלא צדור הוה: **מאי גזירה שוה**. דילפי' זה דנדרים וזה דשחטי חורן מהדדי: **מה לנלן**. צשחטי חורן כמכז צהו דבר אל אהרן ואל צניו ואל כל בני ישראל אף צנדרים אהרן וצניו כאליו כמכז צהס וכל ישראל כדמפרש לקמן למאי הלכתא: **מה כאן ראשי המטות אף לנלן**. צשחטי חורן ראשי המטות.

וצסמוך מפרש לה: **למאי הלכתא**. צבעינן גבי נדרים אהני וצניו וכל ישראל: **לומר שהפרת נדרים צשלשה דיוטות**. דכתיב לא יחל דצרו הוא אינו מיתל אצל אחרים ממירין לו ^[סוגינה.] כגון שלשה דהוו צית דין כדלמרינן צסנהדרין ^(דף ג.) ואפי' לשמואל דאמר התם שנים שדנו דיניהן דין אלא התם שנים שדנו דיניהן דין אלא

מסורת הש"ס

^(א) נדרים ע"ח. ^(ב) וצנחים ק"ו. ^(ג) נדרים ע"ח. כל הסוגיא. ^(ד) ולקמן קדא. צימות סה: נדרים ע"ח: ע"ש צטורות לא. ^(ה) מיר ט. ^(ו) מיר ל: ערכין כ"ט. ^(ז) וצנחים ק"ו. ^(ח) וצנדים ע"ו. ^(ט) ויקדלא ז"ו. ^(י) וצנחים מ"ח. ^(כ) ואחרי מות פרשה ו. ^(ל) וצ"ס.

תורה אור השלם
1 וידבר משה אל ראשי הפשות לבני ישראל לאמר זה וידבר אשר צוה יי' במדבר ל ב
2 דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם זה וידבר אשר צוה יי' לאמור: ויקרא יו ב
3 וידבר משה את מעדי יי' אל בני ישראל: ויקרא כג מד

הגהות הב"ח
^(א) גבי ציחוי מומחה אמר מר ומה כאן: ^(ב) רשב"ם ד"ה על וכו' של עוף בחור דהו משמע טעינן ממוחלס כפרשה זו חייב: ^(ג) ד"ה הפרת וכו' לא ממעטינן מניה דורות: ^(ד) תוס' ד"ה דמנ וכו' ויאל לנן דהוי הקדש טון דלמיר:

מוסף רש"י
בשלשה הדיוטות. דלחנן חז וצניו חז וכל ישראל הוי חללמל ומדמכז צהו כל ישראל ש"מ להשכיר ג' הדיוטות ^(נדרים ע"ח.) דהא ראשי המטות כתיב. צפכרת נדרים. דמשמע מומחין ^(ע"ח.) ביחיד מומחה. להכשיר צתן יחיד מומחה לניסס ^(ע"ח.) אף להלן ראשי המטות למאי הלכתא. דהא קאשנין להו ^(שחטי חורן) להפרת נדרים. שיש שאלה בהקדש. דפרשת שחטי חורן שייכא לגבי הקדש, ומקיל ראשי המטות דשאלין עליו, דהקדש טעות אינו הקדש ^(ע"ח.) הקדש טעות הקדש. ואין שאלה להקדש, הקדש טעות כגון שור לכן ויאל מציתי ראשון הקדש ומנאל שחור ^(ש"כין בב.) ואינו חייב על המולק. שסס מלק עוף בחור ש"כין מייב ^(נדרים ע"ח.) ואין בעל מתיר. זה הדבר אשר לוה ה' דברים ככתב, דלאו הפר יפר אותם דמכז אל הפר יפר אותם אינה ^(ע"ח.).

מוסף תוספות
א. דיש לומר דרצונו הוי להקדיש מה שיצא מביתו ראשון ומה שאמר שחור לפי שטענה ויהי סבור שהשחור יצא ראשון. מיר לא. מדר"ה ס"ל. ב. דטעמיהו דביש' לאו משום דחמריה להו מחשבה אלא שחמור הקדש שהוא תופס אפי' במחשבה הפך דיבור וכי"ש שחופס בדיבור הפך המחשבה ולפיכך אין שאלה בהקדש. רשב"א. ג. דחכם עוקר הנדר מעיקרו וצריך לשון שהיה משמע עקירה גמורה למפרע, ואילו בעל מינו גייז מכאן ולהבא, וצריך לשון שיהא משמעו כן וכו'. רמב"ם. ד. ואע"י דאינה מופנה מבני צדדין. שטעמ"ק צסס מוס' דהל"ש.

^[א] דצני יכינו כ"ריך מקורן דהא אדרכה צפנים ממונו צמליקה דוקא רק צמורן גזיה"כ הוא דאינו חייב רק על השחיטה